

QUY ĐỊNH

Về quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

(Ban hành kèm theo Quyết định số 144/2026/QĐ-UBND)

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định về quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh Cà Mau, cụ thể:

- Quy định việc quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh.
- Phân cấp quyết định, tổ chức đầu nối đường địa phương đối với trường hợp kết nối với đường bộ không có trong các quy hoạch.
- Quy định về kết nối giao thông với đường địa phương.
- Tổ chức lập, phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ do Sở Xây dựng quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
- Phân cấp cập nhật, điều chỉnh các thông tin trong cơ sở dữ liệu đường bộ thuộc phạm vi quản lý.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến nội dung về quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Chương II QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC VÀ BẢO TRÌ KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ

Điều 3. Quy định việc quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh

- Sở Xây dựng quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ các tuyến quốc lộ phân cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, đường tỉnh và các tuyến đường khác được giao quản lý.
- Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ các tuyến đường đô thị (trừ đường quốc lộ và đường tỉnh trong đô thị), đường xã, đường thôn thuộc phạm vi quản lý và các tuyến đường khác được giao quản lý.
- Người quản lý, sử dụng đường bộ (trừ các tuyến đường được phân cấp quản lý được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này) có trách nhiệm quản lý, vận hành,

khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ đối với các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý và các tuyến đường khác được giao quản lý.

Điều 4. Phân cấp quyết định, tổ chức đấu nối đường địa phương đối với trường hợp kết nối với đường bộ không có trong các quy hoạch

1. Sở Xây dựng quyết định, tổ chức đấu nối đường địa phương thuộc phạm vi quản lý tại khoản 1 Điều 3 Quy định này (trừ các tuyến quốc lộ phân cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý).

2. Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định, tổ chức đấu nối đường địa phương thuộc phạm vi quản lý tại khoản 2 Điều 3 Quy định này.

3. Người quản lý, sử dụng đường bộ quyết định, tổ chức đấu nối đường địa phương thuộc phạm vi quản lý tại khoản 3 Điều 3 Quy định này.

Điều 5. Kết nối giao thông với đường địa phương

1. Việc đấu nối vào đường bộ phải phù hợp với các quy hoạch được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP.

2. Đấu nối đối với trường hợp kết nối với đường bộ không có trong các quy hoạch quy định tại khoản 1 Điều này, vị trí nút giao đấu nối mới phải bảo đảm khoảng cách giữa hai điểm liền kề, cùng phía như sau:

a) Đối với đường cấp I, cấp II: Không nhỏ hơn 1.000 mét.

b) Đối với đường cấp III, cấp IV, cấp V và cấp VI: Không nhỏ hơn 500 mét.

Trường hợp khoảng cách vị trí nút giao đấu nối không bảo đảm theo quy định tại điểm a, điểm b khoản này thì cơ quan có thẩm quyền được phân cấp theo quy định tại Điều 4 Quy định này tổ chức kiểm tra, khảo sát, lấy ý kiến của các đơn vị liên quan, làm cơ sở đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét từng trường hợp cụ thể. Việc chấp thuận vị trí nút giao đấu nối vào hệ thống đường bộ phải bảo đảm hoạt động giao thông thông suốt, bảo đảm an toàn giao thông và không ảnh hưởng, làm hư hại tài sản đường bộ hiện hữu.

3. Hồ sơ chấp thuận vị trí đấu nối đối với trường hợp kết nối với đường bộ không có trong các quy hoạch được thực hiện theo quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 29 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 30 Nghị định số 144/2025/NĐ-CP.

4. Việc đấu nối tạm thời có thời hạn vào đường địa phương đang khai thác được thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP.

Điều 6. Kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ

1. Kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ được lập và phê duyệt hằng năm theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Các công việc trong kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ được quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 72/2025/TT-BXD.

3. Lập, phê duyệt kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Sở Xây dựng quản lý:

a) Căn cứ vào tình trạng kỹ thuật, các thông tin về quy mô và kết cấu công trình, lịch sử sửa chữa bảo trì, nhu cầu khai thác vận tải, tải trọng khai thác, lưu lượng giao thông, các dữ liệu khác về khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình bảo trì, định mức kinh tế - kỹ thuật, Sở Xây dựng tổ chức lập kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ bao gồm các công việc quy định tại khoản 2 Điều này và công việc, danh mục dự án ưu tiên cho phép chuẩn bị đầu tư năm sau, lấy ý kiến Sở Tài chính về nguồn vốn trước ngày 30 tháng 8 hằng năm; Sở Tài chính có ý kiến trước ngày 10 tháng 9 hằng năm.

b) Sau khi Sở Tài chính có ý kiến, Sở Xây dựng tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ cho kế hoạch năm sau trước ngày 15 tháng 9 hằng năm.

c) Khi nhận được đề xuất của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ra quyết định phê duyệt kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ cho kế hoạch năm sau trước ngày 30 tháng 9 hằng năm.

d) Căn cứ vào công việc, danh mục dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại điểm c khoản này, Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt hoặc trình phê duyệt dự án bảo trì công trình, dự toán các công việc trong kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ theo quy định.

4. Điều chỉnh, bổ sung danh mục, công việc quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ; điều chỉnh kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Sở Xây dựng quản lý trong năm kế hoạch:

a) Trường hợp cơ quan có thẩm quyền thông báo nguồn vốn thực hiện không đủ để thực hiện toàn bộ công việc, danh mục dự án thuộc kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ đã phê duyệt, Sở Xây dựng phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện (phân kỳ sang năm tiếp theo) một số danh mục của kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ để phù hợp nguồn vốn được giao bảo đảm không để nợ đọng; trong đó ưu tiên hoàn thành các công việc, danh mục dự án ưu tiên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại điểm c khoản 3 Điều này.

b) Trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung danh mục, công việc quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ ưu tiên cho phép chuẩn bị đầu tư trong quyết định kế hoạch bảo trì đã được phê duyệt nhưng không vượt tổng nguồn vốn được giao, Sở Xây dựng phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục, công việc làm cơ sở triển khai thực hiện.

c) Trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung danh mục, công việc quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ ưu tiên cho phép chuẩn bị đầu tư trong quyết định kế hoạch bảo trì đã được phê duyệt nhưng vượt tổng nguồn vốn được giao, Sở Xây dựng rà soát, tổng hợp, lấy ý kiến Sở Tài chính để trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận điều chỉnh, bổ sung danh mục, công việc làm cơ sở triển khai thực hiện.

Điều 7. Việc cập nhật, điều chỉnh các thông tin trong cơ sở dữ liệu đường bộ thuộc phạm vi quản lý

1. Sở Xây dựng thực hiện đối với đường bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy định này.
2. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đối với đường bộ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy định này.
3. Người quản lý, sử dụng đường bộ thực hiện đối với đường bộ theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Quy định này.

Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

1. Là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện Quy định này; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh.
2. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy định này.

Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã và người quản lý, sử dụng đường bộ

1. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 3 Quy định này.
2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến Nhân dân các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.
3. Định kỳ ngày 25 tháng 11 hằng năm có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi Sở Xây dựng tổng hợp) tình hình quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi quản lý.

Điều 10. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã, người quản lý, sử dụng đường bộ và các đơn vị có liên quan thực hiện Quy định này theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn vướng mắc hoặc chưa phù hợp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Sở Xây dựng để tổng hợp, nghiên cứu đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.